

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 68/2531

นายชิต เพื่อกล้าย

โจทก์

นางเชื้อ เพื่อกล้าย กับพวก

จำเลย

นางเชื้อ เพื่อกล้าย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวบุญช่วย ระเบียบดี ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 181)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้เพิกถอนคืนการให้ที่ดินเฉพาะส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 6307 ตำบลบึงลาดสวาย อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ที่ยกให้นางเชื้อ ระเบียบดี กลับมาเป็นของนายชิต เพื่อกล้าย ให้เพิกถอนการให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 919ตำบลบึงลาดสวาย อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ที่ยกให้นางสาวบุญช่วย ระเบียบดี ให้ที่ดินกลับมาเป็นของนายชิต เพื่อกล้ายตามเดิม หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แก่เฉพาะบางส่วน พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 175,216,174)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 108)แต่ไม่ปรากฏคำสั่ง
ของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ